ចម្បាំង កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១០ ហើយព្រមានឱ្យដឹងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា វាយតបតភ្លាមៗ ប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើសកម្មភាពរបៀបនេះ នាពេលអនាគត។ នៅក្នុងវិធាននីតិអន្តរជាតិ ការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់រដ្ឋមួយនៅក្នុងដែនទឹករបស់គេគឺមានន័យស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសនោះ។ គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងបំណែកនៃនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គេបានរកឃើញជាតិផ្ទុះម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងម៉ីស៊ីលបាញ់ក្នុងទឹក ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ហើយជាញឹកញាប់តែងតែនាំចេញទៅលក់នៅឯបរទេស។ ម្យ៉ាងទៀត គេបានរកឃើញបំណែកម៉ីស៊ីលបាញ់ក្នុងទឹកដែលមានស្នាមអក្សរដែលអាចឱ្យគេសន្និដ្ឋានបានថា ជាម៉ីស៊ីលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ តាមវិធាននីតិអន្តរជាតិ ពិតណាស់ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែមានជម្រើសសមស្របមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ក្នុងនោះរួមមានទាំងមធ្យោបាយយោធាផង។ បច្ចុប្បន្ន កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលការហ្វឹកហាត់ និងមានគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបៗ ថែមទាំងមានកងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចំនួនដល់ទៅ៣០.០០០ នាក់ទៀត ប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយល់ដឹងពិតប្រាកដណាស់ថា ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាសកម្មភាពមួយដែលប្រថុយប្រថានបំផុតពីព្រោះនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន ទាំងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជាជន បញ្ហាសំខាន់គឺការរីកចម្រើនខាង វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ មិនមែនជាការធ្វើសង្គ្រាមទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េម្តងទៀត កំហូចខាតដ៏ធំមួយប្រាកដជានឹងមានទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ តាមវិធាននៃនីតិអន្តរជាតិ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឱ្យថ្កោលទោស និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ ប៉ុន្តែក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូង ដឹងយ៉ាងប្រាកដណាស់ថា នៅពីក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប្រទេសចិនគឺជា សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នៅក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នដែរ។ ប្រទេសចិនទៀតសោត ក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលមានសិទ្ធវ៉េតូ។ មានហេតុផលជាច្រើន ដែលមជ្ឈដ្ឋាននីតិវិទូអន្តរជាតិកត់សម្គាល់ (សិទ្ធជំទាស់ពិសេស) អំពីជំហររបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចំពោះវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ ទី១ ក្រោយពីនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ទុះលិច បណ្តាលឱ្យនាវិកកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន ៤៦នាក់ បានបាត់បង់ជីវិត ប្រទេសចិនបានរក្សាជំហរមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ រហូតរយៈពេលមួយខែក្រោយមក ទើបប្រទេសចិនបានថ្លែងសាររំលែកទុក្ខទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េនិងប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូង។ ទី២ក្រោយពេលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញភស្តុតាងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននោះ ទាំងប្រទេសជប៉ុន ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិចសុទ្ធតែបានថ្កោលទោស ចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ភាគី ត្រូវប្រកាន់យកឥរិយាបថអត់ធ្មត់ កុំប្រកាន់យកវិធានការអ្វីដែលនាំទៅរកជម្លោះដោយអាវុធ។ ដូច្នេះមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំចិនចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថា ការថ្កោលទោស និងការដាក់

ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នឹងបណ្តាលឱ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំង ឡើងៗដែលត្រូវជៀសវាង។ ដូច្នេះ រាល់ការដាល់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនប្រាកដមួយ ហើយប្រសិនបើចង់ឱ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ មានប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ព្រម និងការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសប្រជាមានិត ពីព្រោះមានតែចិនទេ ដែលអាចធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដួលរលំបាន។ សរុបសេចក្តីមក ប្រទេសចិនតែមួយគត់ ដែលជាគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះ។ ប៉ុន្តែ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដោយមិនសំអាងទៅលើនីតិអន្តរជាតិ បានច្រានចោលនូវលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ស្តីពីការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មាននាវាមុជទឹកតូចៗ ដែលអាចបញ្ជាបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងធុនធេអូណាន (Cheonan) របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឡើយ ព្រមទាំងបានចោទទៅសហរដ្ឋអាមេរិចថា យកអធិករណ៍នេះដើម្បីមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងដើម្បីបង្កហេតុដល់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ។

៤. ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិជាតិ និងនីតិអន្តរជាតិ

ចរិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់

រដ្ឋ និង ច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

១. និយមន័យ នៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់ នៃពាក្យ សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង អនុសញ្ញា ធម្មនុញ្ញ កតិកាសញ្ញា ពិធីសា អនុសារណៈនៃការយោគយល់

៣. វិសាលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

៤. ប្រតិសកម្មនៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

៥. ការចុះហត្ថលេខា និងការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា

៦. ការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា

១.សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា

២.សិទ្ធិអំណាចពេញលេញ ឬ សិទ្ធិប្រទាន

៣.ការអនុម័តនូវអត្ថបទសន្ធិសញ្ញា

៤.យថាភូតរបស់អត្ថបទសន្ធិសញ្ញា

៥.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការចុះហត្ថលេខា

៦.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការផ្តល់សច្ចាប័ន ស្ទីការណ៍ ឬការអនុម័តទទួលយក

៧.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការចូលជាសមាជិក

សន្ធិសញ្ញាចូលជាធរមាន និង ការអនុវត្តន៍បណ្តោះអាសន្នរបស់សន្ធិសញ្ញា

១.ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា

២.ការអនុវត្តន៍បណ្តោះអាសន្ន

អសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

១.ការភ័ន្តច្រឡំ

២.ការបោកបន្លំ

៣.ការសូកប៉ាន់នូវតំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

៤.ការចាប់បង្ខំនូវតំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

៥.ការចាប់បង្ខំដោយរដ្ឋ តាមរយៈការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង

៦.សន្ធិសញ្ញាប៉ះទង្គិចទៅនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាត នៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ

ការបញ្ចប់និងការព្យួរនូវដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញា

១. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការព្រមព្រៀងនៃភាគីដែលជាហត្ថលេខី

២. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយការលះបង់ ឬដកថយ

៣. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា ឬការព្យួរទុកនូវដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញា ដែលអាស្រ័យមកពីផលវិបាក នៃការរំលោភបំពាន...

៤. ការមិនមានលទ្ធភាពចំពោះការអនុវត្តន៍នូវសន្ធិសញ្ញា

៥. ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ នៃកាលៈទេសៈ

៦. ការផ្ទុះសង្គ្រាម

៧. ការផុសចេញឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយ នៃវិធានទូទៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

៤.១. ច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា គឺជាសន្ធិសញ្ញា មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ។ ហើយអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩ ហើយបានបើកឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩ ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨០ ដោយមានរដ្ឋចំនួន ១១០ បានផ្តល់សញ្ញាបត្ររហូតមកទល់ខែតុលាឆ្នាំ 2009 ចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានផ្តល់អង្វារប័ណ្ណក៏ នៅតែទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញានេះថាជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃនីតិទំនៀមទម្លាប់។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានព្រានឡើងដោយគណៈកម្មាធិការនីតិអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលចាប់ផ្តើមតាក់តែងនូវអនុសញ្ញានេះលើងនូវឆ្នាំ ១៩៤៩ ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៦៩ តាមរយៈសន្និសិតការទូតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយ៉េនប្រទេសអូទ្រីស ។

ពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនៅក្នុង ទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយឋិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ។

អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន៣ដូចជា ដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺៈ

១. អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩

២.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៧៨ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៩៦។

៣.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិនៃនីតិសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬក៏ដូចមាននិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៨៦។

៤.២. និយមន័យ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

និយមន័យរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នីតិវិធីអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាលោក អូផែនហ៊ឹម បានឱ្យនិយមន័យនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដោយមានចរិតជាកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ឬ អង្គការរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្កើតបានជាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់រវាងភាគីនានា។ ដូច្នេះតាមរយៈកាលកំណត់និយមន័យខាងលើនេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចសន្យា ឬក៏ជាសិប្បករផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋពីរ ឬ រដ្ឋច្រើនហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យសន្ធិសញ្ញាក៏គេមិនយកត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែល មានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាលិខិតផ្សេងៗទៀតក៏អាចរាប់បញ្ចូលថាជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានដែរដូចជាៈ

- អនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង
- កិច្ចព្រមព្រៀង
- សេចក្តីប្រកាស
- ធម្មនុញ
- កតិកាសញ្ញា
- ច្បាប់ចុងក្រោយ
- ច្បាប់ទូទៅ
- កិច្ចសន្យាស្ថាប័នសាសនា

ហើយសន្ធិសញ្ញាមានកំណត់ថ្នាក់ឯកទេសផ្សេងៗដូចជាៈ

៤.៣. គោលការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

បច្ចុប្បន្ននេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ឬ គេឱ្យឈ្មោះថា អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាដែល បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨០ ។

គោលការណ៍របស់សន្ធិសញ្ញានេះ រួមមានចំណុចសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖

១. គោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី និងសុធន្ទៈល្អ

គោលការណ៍នេះចេញមកពីភាសាឡាតាំងថា Bona Fide មានន័យថា រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរពនូវគោលការណ៍ យល់ព្រមស្ម័គ្រ័ចិត្តដោយសេរី និង សុធន្ទៈល្អ ដើម្បី

ឈានទៅការបង្កើត ឬចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាណាមួយនោះ ។ គោលការណ៍នេះរួមមានចំណុចជាច្រើនទៀត ៖

ក. គោលការណ៍ហាមប្រាមមិនឱ្យមានការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅក្នុងការ ចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលគោលការណ៍នេះមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិផងដែរ ។

ខ. ស្របទៅតាមគោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី រាល់សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀង អន្តរជាតិទាំងឡាយ គឺមានចំណងខាងផ្លូវច្បាប់ ចំពោះតែ និង ភាគីដែលចុះហត្ថលេខាតែ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនអាចមានចំណងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋទីបី ដែលមិនមែនជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញា នោះឡើយ ដែលតាមគោលការណ៍គេហៅថា Rule of pacta terrtiis nec nocent nec Prosunt ។

គ. គោលការណ៍ទីពីរ មានគេហៅថា Pacta sunt Servanda មានន័យថា គោលការសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរព។ គោលការណ៍មានន័យថា សន្ធិសញ្ញាមួយត្រូវតែមានចំណងខាងផ្លូវ ច្បាប់ ទៅលើរដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជារដ្ឋហត្ថលេខី ។

២. គោលការណ៍បកស្រាយ ឬ គោលការណ៍អនុវត្តនូវសន្ធិសញ្ញា

គោលការណ៍នេះជាភាសាច្បាប់ដើម គឺ Rebus sic stantibus មានន័យថា រាល់ការផ្លាស់ ប្តូរនូវមាត្រា ឬ (ខ) ទាំងឡាយណាមួយរបស់សន្ធិសញ្ញា ការផ្លាស់ប្តូរនោះ អាចធ្វើឱ្យសន្ធិសញ្ញាឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ ។

៤.៤.១. ប្រភេទនៃសន្ធិសញ្ញា

ទម្រង់នៃសន្ធិសញ្ញា

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមានទម្រង់ពីរគឺៈ

១. សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យ

២. សន្ធិសញ្ញាពហុភាគីធ្វើឡើងដោយអធិបតេយ្យច្រើនរួមគ្នា។

ចំពោះសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីមានដូចថា ធម្មនុញ្ញាសហប្រជាជាតិ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ១៩៩១ ស្តីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ។ លក្ខណៈពិសេសនៃសន្ធិសញ្ញាពហុភាគី គឺរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឡើងនូវបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនានា ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះ រដ្ឋដែលមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខី ។

រាល់សន្ធិអន្តរជាតិ ជាទូទៅបង្កើតបានជា ចំណងកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ បច្ចុប្បន្ន សន្ធិសញ្ញាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាប្រភពដ៏សំខាន់ជាងគេនៃច្បាប់អន្តរជាតិ និង បង្កើតឱ្យមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ។ សន្ធិសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ ពីព្រោះ សន្ធិសញ្ញា

បង្កើតឱ្យមានបទដ្ឋានច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋជាហត្ថលេខី។ ប៉ុន្តែ មិនមែនសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ សុទ្ធតែជាប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ទាំងអស់ទេ ពីព្រោះប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី វាំរដ្ឋ និង រដ្ឋដែលគ្របដណ្តប់ដោយប្រធានបទដោយឡែកៗជាធម្មតាមិនមានឥទ្ធិពលឆ្ពោះទៅការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិទេ។

ឧទាហរណ៍ ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ដែលបានចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ២០០៣ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែករវាងប្រទេសកម្ពុជា និង សហរដ្ឋអាមេរិក មិនមានឥទ្ធិពលឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ ។

ឧទាហរណ៍ សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសញ្ញាធ្វើឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១១០ ។

៤.៤.២. អនុសញ្ញាស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន ៣ ដែលទាក់ទងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ ៖

១. អនុសញ្ញាទីក្រុងវ៉ីយ៉េនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៦៩ ។

២. អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិធ្វើនៅឆ្នាំ១៩៧៨។

៣. អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិនៃសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការអន្តរជាតិ រឺរវាងរដ្ឋជាមួយអង្គការអន្តរជាតិធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨៦ ។

៤.៤.៣. សន្ធិសញ្ញា

លក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់លើសន្ធិសញ្ញអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង អនុសញ្ញា ធម្មនុញ្ញ កត្តិកសញ្ញា

ក. សន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិ

១. សន្ធិសញ្ញាជាតិលិខិតបាក់កភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចដើម្បីឱ្យភាគីមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ ។

២. លិខិតតូបករណ៍ ជាឯកសារផ្លូវការហើយធ្វើជាលាយលក្ខអក្សរដែលចែងអំពីការព្រមព្រៀងណាមួយ ឧទាហរណ៍ លិខិតបាក់ករសច្ចាប័ន។

- សន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ ឬ អង្គការអន្តរជាតិដែលមានសិទ្ធិអំណាចនិងចុះសន្ធិសញ្ញា។ នៅរដ្ឋដែលមានរបបសហព័ន្ធដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្នុងករណីខ្លះរដ្ឋសហព័ន្ធមួយចំនួនអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសក្រៅបានអប់រំតែស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនោះតែប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍ យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសហព័ន្ធអាមេរិកមិនមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានទេតែនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

សន្ធិសញ្ញាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាដែលស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ មានន័យថាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយមិនត្រូវផ្ទុយឬមានគម្លាតឆ្ងាយពីគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិឡើយ។ ឧទាហរណ៍ពីរឬច្រើនរួមបញ្ចូលសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឈ្លានពានផ្សេងទៀត។ សន្ធិសញ្ញារបៀបនេះនីតិអន្តរជាតិនឹងអាចទទួលយកបានទេ។

សន្ធិសញ្ញាត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

សន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នោះមានការងារខ្លះខុសប្លែកពីកិច្ចព្រមព្រៀងហើយជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាត្រូវធ្វើជាភាសាបរទេស និងភាសាជាតិថៃភាសាទាំងពីរមានតម្លៃស្មើគ្នាប៉ុន្តែក្នុងពេលអនុវត្តភាគីត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាយកភាសាណាមួយមកធ្វើជាគោលដើម្បីអនុវត្ត។ ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការមិនប្រគល់ជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៣ នៅទីក្រុងភ្នំពេញទេកថា ខ័ណចុង ក្រោយមានចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឡើងចំនួនពីរច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរដែលអត្ថបទទាំងពីរនេះមានតម្លៃស្មើគ្នា ក្នុងករណីមានការបកស្រាយមិនស្របគ្នាអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសនឹងយកមកធ្វើជាគោលជាទូទៅសន្ធិសញ្ញា ត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយបានបង្ក្រាបហើយទាមទារការផ្តល់សច្ចាប័ន ឧទាហរណ៍ៈ សន្ធិសញ្ញាភាពសន្តិភាពព្រំដែនសន្ធិសញ្ញាបត្យាប័នសន្តិសញ្ញាមិត្តភាពសន្ធិសញ្ញាស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម និងសហប្រតិបត្តិការពិសេសជាងនេះទៀតសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានផ្អែកលើការយល់ស្របរបស់រដ្ឋ ទីបីមិនអាចត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងសេរីសញ្ញាណាមួយដែលគ្មានការបង្ហាញពីការយល់ស្របរបស់ខ្លួនបានឡើយ។

សន្ធិសញ្ញាមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយ

គឺមានដូចជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព សន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាព សន្ធិសញ្ញាអនុប្បទាន(ការប្រគល់ឱ្យ) ដែនដី សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ឬក៏សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការកាត់រំសាយគ្រឿងសព្វាវុធ។ ឧទាហរណ៍ សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវ៉ៃសៃឆ្នាំ ១៩១៩ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី២៣ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩៩១ ជាដើម។ ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃទី២ ខែកម្ភៈឆ្នាំ ១៨៤៨ ប្រទេសម៉ិចស៊ិកបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលយល់ព្រមប្រគល់ទឹកដី តិចសាស ទឹកដីម៉ិចស៊ិកថ្មីទឹកដីអារីហ្សូណានិងកាលីហ្វ័ញ៉ា ទៅឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ ១៥ លានដុល្លារអាមេរិកដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៣ សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងបានទេថាលុបកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ឥណ្ឌូចិន។

សន្ធិសញ្ញាមានចរិតលក្ខណៈមានវិស័យជាពាណិជ្ជកម្ម

ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាប្រភេទនេះច្រើនតែមានលក្ខណៈ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធជារនេសាទនិងចរាចរណ៍ដែនសមុទ្រ។ ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅស្តីពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្ម។

សន្ធិសញ្ញាមានលក្ខណៈជាស្ថាប័ននឹងរដ្ឋបាល

សន្ធិសញ្ញាដែលមានទម្រង់ខាងលើនេះគឺ រាប់បញ្ចូលក្នុងអនុសញ្ញានានាដែលបង្កើតនិងសម្របសម្រួលឱ្យចេញការរួបរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាដូចជាធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ១៩៤៥ អង្គការនៃរដ្ឋអាមេរិកធម្មនុញ្ញទីក្រុងបូហ្គោតានឹងធម្មនុញ្ញនៃការបង្កើតអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុង ប៉ារីស ចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ ១៩៥១ ដែលបានបង្កើតចេញជា សហគមន៍ធ្យូងថ្មនិងដែកទ្វីបអឺរ៉ុបសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ១៩៥៧ ដែលបានបង្កើតចេញជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអឺរ៉ុប និង សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមមួយទៀតដែលបង្កើតចេញជាសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងថាមពលអាតូមិចជាដើម។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះបទឧក្រិដ្ឋ

សន្ធិសញ្ញាប្រភេទខាងលើនេះរាប់បញ្ចូល ទៅក្នុងកិរិយាកន្លែងដាក់ដីអំពីការកំណត់ទម្រង់និយមតែបរទេសក្រិតកម្មអន្តរជាតិនឹងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបត្យាប័ន។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងបទបញ្ហាយុត្តិធម៌ស៊ីវិល

គឺជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងអនុសញ្ញាសម្រាប់គាំពារសិទ្ធិមនុស្សគាំពារនៅផ្លាតពាណិជ្ជកម្មនិងការលួចថតចម្លង ស្មាដែរឿងអនុសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលដីកាវិនិច្ឆ័យទោសរបស់តុលាការអន្តរជាតិ។

សន្ធិសញ្ញាទាក់ទងនឹងបញ្ហានីតិអន្តរជាតិ

គឺជាសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែល ទាក់ទងនឹងការចែកអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការដោះស្រាយជាជម្លោះអន្តរជាតិដោយនីតិអន្តរជាតិសាខានានា សម្រាប់ការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនិងការកំណត់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាតម្រូវឱ្យមានការផ្តល់សច្ចាប័ន។

៤.៤.៤. កិច្ចព្រមព្រៀង

លក្ខខ័ណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង

ជាធម្មតាគឺជាព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈផ្លូវការតិចជាងសន្ធិសញ្ញា។ ម្យ៉ាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងចំពោះការម៉ូតូដែលមានក្របខណ្ឌចង្អៀតជាងសន្ធិសញ្ញា។ កិច្ចព្រមព្រៀងសំដៅទៅលើសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីឬសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីគឺមានកម្រិត។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវៀនឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្ដីអំពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបានប្រើពាក្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ សម្រាប់សំដៅទៅលើលិខិតុបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលមិនមាននិយមន័យជាសន្ធិសញ្ញាហើយម្យ៉ាងទៀត កិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងតែចំពោះកម្មវត្ថុដែលមានដែនអនុវត្តចង្អៀតជាងសន្ធិសញ្ញា។ ហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានដូចតទៅៈ

១. កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានប្រើជាពិសេសសម្រាប់លិខិតតូបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈខាងបច្ចេកទេសឬខាងរដ្ឋបាល។

២. នៅក្នុងករណីខ្លះកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាមទារឱ្យមានការផ្ដល់សច្ចាប័នឡើយ ។

៣. នៅក្នុងករណីខ្លះទៀតកិច្ចព្រមព្រៀង មិនមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់មាត់។ នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូរដ្ឋមួយទៀត។

៥. អនុសញ្ញា

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្ដីពីទំនាក់ទំនងការទូត

ធ្វើនៅទីក្រុងវីយ៉េន ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦១

រដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញានេះ

ដោយរំឭកឃើញថា តាំងពីបុរាណកាលមក ប្រជាជាននៃគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ បានទទួលស្គាល់ឋានៈរបស់ភ្នាក់ងារការទូត។ ដោយចងចាំក្នុងចិត្តនូវគោលបំណង និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ទំនាក់ទំនងអធិបតេយ្យសមភាពរបស់រដ្ឋ ការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ហើយនិងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ។ ដោយជឿជាក់ថា អនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយស្ដីពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងការទូតស្ដីពីបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិការទូត និងរួមជាវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព រវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយមិនគិតពីភាពខុសគ្នាអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងសង្គម។ ដោយយល់ឃើញថា គោលបំណងនៃបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងនេះពុំមែនផ្ដល់ឱ្យ ដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលទេ ប៉ុន្តែគឺដើម្បីធានាការបំពេញដោយមានប្រសិទ្ធភាពនូវមុខងាររបស់បេសកកម្មការទូតក្នុងឋានៈជាតំណាងរបស់រដ្ឋ។ ការអះអាងថា វិធាននៃច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិ ត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានដោះ ស្រាយច្បាស់លាស់ ក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញានេះ។

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ន័យទូទៅនៃពាក្យអនុសញ្ញា ក៏ដូចគ្នានឹងន័យទូទៅនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាដែរ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតាមផ្លូវច្បាប់របស់អនុសញ្ញាគឺៈ

ក. អនុសញ្ញាតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋភាគច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល។ ប្រធានបទរបស់អនុសញ្ញាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារួមរបស់មនុស្សជាតិឬពិភពលោកទាំងមូល។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធានទាំងឡាយរបស់អនុអន្តរជាតិនានា ដែលបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាជាទូទៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិរៀបចំនិងតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យជាច្រើន។ រដ្ឋពីរឬរដ្ឋ បីមិនអាចនឹងបង្កើតជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិបានទេ ។

១.អនុសញ្ញាស្តីពីការទប់ស្កាត់និងផ្តន្ទាទោស បទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍អនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៤៨ ។

២.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់ចោល នូវរាល់ទម្រង់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលអនុម័ដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី៧ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៦៦

៣.អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌អនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃ ១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៦

៤.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនស៊ីវិល និងខាងសិទ្ធិខាងនយោបាយអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៦៦ ។

៥.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាព នៃអង្គភាពសហប្រជាជាតិនិងក្រុមបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះអនុម័តដោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញថាប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩៤ ។

៦.អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ ទម្រង់រើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទអនុម័តដោយមហាសន្និបាតបង្កើតបក្សប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 1979

៧.អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិរបស់កុមារ កុមារីអនុម័តដោយមហាសន្និបាតបក្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៨៩ ។

៨.អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការគាំពារ និងសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់បណ្តាញការភៀសខ្លួន និងបណ្តាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់គេអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៩០ ។

៩.អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ក្រាប និង ការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មពេស្យាចារទៅក្នុងបណ្តារប្រទេសផ្សេងៗ អនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គាការសហប្រជាជាតិ ថ្ងៃទី២១ខែមីនា ១៩៥០ ។

១០.អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន អនុម័តដោយមហាសន្និបាទ សហប្រជាជាតិថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០០ ។

៥.១. ពិធីសារ

ពិធីសា

ពាក្យ ពិធីសា ត្រូវបានប្រើសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលលមានលក្ខណៈជាផ្លូវការ តិចជាង សន្ធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញា។ ពិធីសាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្របដណ្តប់ទៅលើ ប្រភេទលិខិតូបករណ៍នានា ដូចខាងក្រោមៈ

ក. ពិធីសាចុះហត្ថលេខា គឺជាលិខិតតុបករណ៍ បន្ទាប់បន្សំនៃសន្ធិសញ្ញា ។ ពិធីសាបែនេះ សម្រាប់ដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំនានា ដូចជាការបកស្រាយខពិសេសនានារបស់ សន្ធិសញ្ញា ដោយ (ខ)ទាំងនោះ មិនមានបញ្ចូលនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា ឬ បទបញ្ញត្តិនៃបញ្ហាបច្ចេកទេសជាដើម ។

ខ. ពិធីសាជម្រើស ធម្មតាពិធីសានេះ ត្រូវបានអនុម័តក្នុងថ្ងៃតែមួយ នឹង សន្ធិសញ្ញា ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ពីសន្ធិសញ្ញានិងអាចផ្តល់សច្ចាប័នដាច់ពីសន្ធិសញ្ញា។ ពិធីសា ទាំងនេះផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យភាគីមួយចំនួនដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នា អាចបង្កើតឱ្យមាន របនាសម្ព័ន្ធ នៃកាតព្វកិច្ចរវាងគ្នាបន្ថែមលើកាតព្វកិច្ចដែលមានក្នុងសន្ធិសញ្ញា ។

គ. ពិធីសាធ្វើវិសោធនកម្ម គឺជាលិខិតូបករណ៍ មួយដែលមាននូវបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយ ដែលធ្វើវិសោធនកម្ម លើសន្ធិសញ្ញាដើមមួយឬច្រើន ដូចជាពិធីសា ឆ្នាំ ១៩៤៦ ដែលធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញា និងពិធីសាទាំងឡាយ ស្តីពីថ្នាំញៀនស្រវឹង ។

៥.២. អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្របសម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សារណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតូបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ៣ៈ ជាឯកជន ឬ ជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹងជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៥.៥.១. សេចក្តីប្រកាស

សេចក្តីប្រកាស

ពាក្យសេចក្តីប្រកាស ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់លិខិតុបករណ៍ អន្តរជាតិផ្សេងៗ ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសេចក្តីប្រកាសគឺ ៖

១. រាល់សេចក្តីប្រកាសមិនអាចចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់នោះទេ ។

២. ពាក្យ សេចក្តីប្រកាស គឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឱ្យដឹងពីគោលបំណងអ្វីមួយរបស់ភាគីណាមួយនោះ ។ ប៉ុន្តែមានសេចក្តីប្រកាសខ្លះអាចមានឥទ្ធិពលចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិតាមទម្លាប់ ឬអាចផ្តល់នូវលក្ខណៈចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចជាច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងដំណាក់ក្រោយមកទៀត។ ដូចជាករណីសេចក្តីប្រកាសជាសកលឆ្នាំ ១៩៤៨ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ។

សេចក្តីថ្លែងការស្តីពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ ដែលជាទំនាក់ទំនង មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ ទាំងឡាយ ដោយយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ របស់ អ.ស.ប មហាសន្និបាទ

ដោយរំលឹកឡើងវិញនូវ សេចក្តីសម្រេច

លេខ ១៨១៥	ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦២
លេខ ១៩៦៦	ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៣
លេខ ២១០៣	ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៦
លេខ ២៣២៧	ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៨
លេខ ២៥៣៣	ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៩

ដែលជាសេចក្តីសម្រេច ទាំងនេះ បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីសារសំខាន់ នៃកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ និងរៀបចំជាក្រុមនូវគោលការណ៍ នីតិអន្តរជាតិ ដែលជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋ។ ដោយពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការពិសេស ស្តីពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយដែលបានជួប ប្រជុំ នៅទីក្រុង ហ្សឺណែវ ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៧០។ ដោយគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់បំផុតនៃធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ចំពោះការថែរក្សានូវសន្តិភាពនិង សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍នូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ។

ដោយមានកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ការអនុម័តនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីពោលការណ៍និងអន្តរជាតិដែលទាក់ទង នឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ

ដោយយោង តាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ក្នុងឱកាសបុណ្យខួបលើកទី២៥របស់ អ.ស.ប នឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹង សន្តិភាពពិភពលោក និងជាប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនង រវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ក្នុងការជំរុញគោលការណ៍នៃនីតិរវាងជាតិនានា និងជាពិសេស ការអនុវត្ត ជាទូទៅនូវគោលការណ៍ដែលបានចារឹកទុកក្នុងធម្មនុញ្ញ ។

ដោយពិចារណាលើសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃការផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យបានទូលំទូលាយនូវអត្ថបទសេចក្តីថ្លែងការណ៍:

១.ដោយអនុមត់លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ ដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋទាំងឡាយ ដោយអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប អត្ថបទនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ជាឧបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់នឹងសេចក្តីសម្រេចបច្ចុប្បន្ន ។

២.ដោយសំដែងនូវការវាយតម្លៃចំពោះគណៈកម្មាធិការ ស្តីអំពីគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋទាំងឡាយ សម្រាប់កិច្ចការ របស់ខ្លួនដែលបណ្តាលឱ្យមានការអត្ថាធិប្បាយនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ។

៣.ដោយផ្តល់អនុសាសន៍ថា រាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានគេដឹងឮជាសាធារណៈ ។

បុព្វកថាមហាសន្និបាត

ដោយអះអាងថា ដោយយោងតាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញា របស់ អ.ប.ស ដែលថែរក្សា សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ និងការអភិវឌ្ឍន៍ នូវទំនាក់ទំនង មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងបណ្តាលប្រជាជាតិ ទាំងឡាយស្ថិតនៅ ក្នុងចំណោម គោលបំណង មូលដ្ឋានគ្រឹះ របស់ អ.ប.ស ។ ដោយចងចាំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សា និងពង្រឹងសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងផ្អែក លើសេរីភាព សមភាព យុត្តិធម៌ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនង មិត្តភាព រវាងប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយមិនគិតពីប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ឬ ពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍ឡើយ។ដោយចងចាំផងដែរនូវសារៈសំខាន់បំផុតនៃធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប ក្នុងការលើកស្ទួយគោល ការណ៍នៃច្បាប់រវាងបណ្តាប្រជាជាតិទាំងឡាយ។ ដោយពិចារណាការប្រតិបត្តិដោយសុចរិតនូវគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹង ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ និងការបំពេញដោយសុចរិតនូវ កាតព្វកិច្ច ដែលទទួលដោយរដ្ឋទាំងឡាយ យោងតាមធម្មនុញ្ញ គឺជាសារៈសំខាន់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងសម្រាប់ការអនុវត្តនូវគោលបំណងផ្សេងៗទៀតរបស់ អ.ស.ប។ ដោយកត់សម្គាល់ឃើញថា ការប្រែប្រួលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងការវិវឌ្ឍ ខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានកើតមានឡើងលើពិភពលោក ចាប់តាំងពីមានការអនុម័តនូវធម្មនុញ្ញដែលផ្តល់សារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ចំពោះ

គោលការណ៍ទាំងនេះ និងចំពោះតម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តឱ្យកាន់ តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតតាមឥរិយាបថរបស់បញ្ហារដ្ឋទាំងឡាយដែលបានអនុវត្ត។ ដោយរំលឹកឡើងវិញពីគោលការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើងថា លំហខាងក្រៅដែលរួមមាន ព្រះច័ន្ទ និង នភាកាលផ្សេងៗទៀត មិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការបម្រុងទុករបស់ជាតិ តាមមធ្យោបាយទាមទារ អធិបតេយ្យតាមមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ ឬ កាន់កាប់ ឬ តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងណាមួយឡើយ និង ដោយយល់ឃើញពីការពិតដែលថា ការពិចារណាដែលបានផ្តល់នៅ អ.ស.ប ចំពោះបញ្ហានៃការបង្កើត (ខ)ទាំងឡាយសមរម្យផ្សេងទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ដោយជឿជាក់ថា ការប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់បណ្តារដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុង កិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងណាមួយទៀតឡើយ ជាលក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីជានាឱ្យបានថា រាល់ប្រជាជាតិទាំងអស់ ត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀត ចាប់តាំងពីមានការអនុវត្តនូវទម្រង់នៃអន្តរាគមន៍ ដែលមិនគ្រាន់តែរំលោភបំពានលើស្មារតី និងលិខិតរបស់ អ.ស.ប ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនាំឱ្យបង្កើតបាន នូវស្ថានភាពដែលគំរាមគំហែងដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ។ ដោយរំលឹកឡើងវិញពីករណីយកិច្ចរបស់បញ្ហារដ្ឋ ត្រូវទុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ដោយមិនប្រើប្រាស់នូវទម្រង់បង្ខិតបង្ខំខាងយោធា ខាងនយោបាយ ខាងសេដ្ឋកិច្ច ចង់ផ្សេងៗទៀតសំដៅប្រឆាំងឯករាជ្យខាងនយោបាយ ឬ បូរណភាពដែនដីរបស់រដ្ឋណាមួយទៀតឡើយ។ ដោយចាត់ទុកជាការចាំបាច់ដែលថា គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវទុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនគំរាមកំហែង ឬ ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬឯករាជ្យនយោបាយណាមួយឡើយ ឬតាមវិធីផ្សេងៗទៀតដែលមិនស្របតាមគោលបំណងរបស់ អ.ប.ស។ ដោយពិចារណាថាវាជាបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ដែលគ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយ លក្ខណៈអន្តរជាតិតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញ។ ដោយអះអាងឡើងវិញ យោងតាមធម្មនុញ្ញពីសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋាននូវសមភាពប្រកបដោយ អធិបតេយ្យ និងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលបំណងរបស់ អ.ស. ប. អាចត្រូវបានអនុវត្ត ប្រសិនបើគ្រប់រដ្ឋ ទាំងអស់ទទួលបាននូវសមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យ និងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញតាមតម្រូវការនៃ គោលការណ៍ទាំងនេះក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ ដោយជឿជាក់ថា ការដាក់ឱ្យប្រជាជនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេស ការត្រួតត្រា និង ការធ្វើអាជីវកម្ម ជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយក្នុងការលើកស្ទួយដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

ដោយជឿជាក់ថា គោលការណ៍នៃសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន ជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយ ចំពោះនីតិអន្តរជាតិនាសម័យបច្ចុប្បន្ន ហើយថាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព របស់ច្បាប់នេះ៖ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការលើកស្ទួយដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានគោរពគោលការណ៍នៃភាពស្មើគ្នាខាងអធិបតេយ្យ។ ដោយជឿជាក់លើផលវិបាកដែលថា ការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលសំដៅដល់ការបន្ទុបន្ទាក់មួយផ្នែក ឬ ទាំងស្រុងនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងបូរណភាពដែនដីរបស់រដ្ឋមួយ ឬប្រទេសមួយ ឬដល់ឯករាជ្យខាង នយោបាយ ជាការជួយនឹងគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញ ។

សេចក្តីប្រកាសមានដូចតទៅ:

ជាគោលការណ៍ដែលថា រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវបញ្ចប់ការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬឯករាជខាងនយោបាយ របស់រដ្ឋណាមួយ ឬតាមវិធីដទៃ ទៀតដែរ មិនស្របតាម គោលបំណងរបស់ អ.ស.ប។ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបផ្សេង ហើយគំរាម កំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយទៀត តាមវិធីផ្សេងទៀតដែលមិនស្របតាមគោលបំណងរបស់ អ.ស.ប។ ការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់ កម្លាំងបែបនៅជាការរំលោភបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ នឹងធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ប.ស ហើយនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហា អន្តរជាតិឡើយ។ សង្គ្រាមឈ្លានពានជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព ដែលសន្តិភាពនេះ មានការទទួលខុសត្រូវក្រោមនីតិអន្តរជាតិ។ យោងតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ អ.ប.ស បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយមានហើយកិច្ចបញ្ឈប់ ការឃោសនា ធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាន។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយខាងលើមានករណីយកិច្ចបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយរំលោភ ព្រំដែនអន្តរជាតិដែលខាងស្រាប់របស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬជាមធ្យោបាយនៃការដោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិ ដែលរួមមានជម្លោះទឹកដី និងរាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះគ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយខាងករណីយកិច្ចបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយ រំលោភបំពានលើខ្សែបន្ទាត់កម្រិតព្រំដែនអន្តរជាតិ ដូចជា ខ្សែបន្ទាត់បទឈប់បាញ់គ្នាដែលបានបង្កើតឡើង ដោយ ឬ ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយដែលមុខជាត្រូវគោរពតាម។ គ្មានការពិពណ៌នាណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការខូចខាតដល់ទីតាំងរបស់ភាគីទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ ចំពោះលក្ខន្តិកៈ និងប្រសិទ្ធភាពនៃខ្សែបន្ទាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងពិសេសរបស់ពួកគេ ឬ ថាជាការប៉ះពាល់ដល់កិនភាគបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួកគេ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចជៀសវាងមិនប្រតិបត្តិនូវការផ្ចាញ់តបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចមិនប្រតិបត្តិតាមដោយបង្ខំ ដែលដកហូតសិទ្ធិរបស់ប្រជាជន ដោយនិយាយយោងទៅលើការអត្ថាធិប្បាយនៃគោលការណ៍សិទ្ធិស្មើគ្នានិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៃសិទ្ធិរបស់ រដ្ឋទាំងនោះនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងសេរីភាព និងសិទ្ធិបានឯករាជ្យ ។

គ្រប់រដ្ឋមានករណីយកិច្ចមិនរៀបចំ ឬ បំផុសឱ្យបង្កើតកងកម្លាំងមិនត្រឹមត្រូវ ឬក្រុមប្រដាប់អាវុធ ដែលរួមមានទាហានស៊ីឈ្នួល ដើម្បីចូលលុកលុយក្នុងទឹកដីរបស់រដ្ឋមួយទៀត។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយមានករណីយកិច្ចមិនរៀបចំ ញុះញង់ជួយ ឬចូលរួមក្នុងរាល់សកម្មភាពជម្លោះ ស៊ីវិល ឬសកម្មភាពភេរវកម្មក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ស្រុះស្រួលតាមសកម្មភាពដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទឹកដី របស់ខ្លួន ដែលមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរករាល់ទង្វើបែបនោះ នៅពេលដែលទង្វើទាំងនោះ ត្រូវបាននិយាយយោងទៅរកកថាខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ ទឹកដីរបស់រដ្ឋមួយមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការកាន់កាប់ខាងយោធា ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ កម្លាំង ដែលបំពានទៅលើ (ខ) ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ។ ទីដីរបស់រដ្ឋមួយនឹងមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការ ទទួលយកដោយរដ្ឋមួយទៀត ដោយសារការគំរាមកំហែង ការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះទេ។ គ្មាន ការទទួលយកទឹក

ដីណាមួយដែលបានមកពីការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ស្របច្បាប់នោះទេ ។ គ្មានការពិពណ៌នាណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថាមានការប៉ះពាល់ដូចជាៈ

ក. (ខ)ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញ ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ណាមួយ មុនធម្មនុញ្ញ និងមានសុពលភាពក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ឬ សិទ្ធិអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយោងតាមធម្មនុញ្ញ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវបន្តការចរចាដោយសុចរិតចំពោះការសន្និដ្ឋានជាដំបូងនូវសន្ធិសញ្ញាជាសកល ស្តីពីការរំសាយសព្វាវុធទាំងស្រុង និងជាទូទៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តវិធានការណ៍ឱ្យបានសមរម្យក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង អន្តរជាតិ និងពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តរវាងបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ចក្រោមគោលការណ៍ និងវិធានការណ៍ច្បាប់ អន្តរជាតិដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ហើយនឹងប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្អែកលើធម្មនុញ្ញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតគ្មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថា ជាការពង្រីក ឬ បន្ថយវិសាលភាពនៃ(ខ)ទាំងឡាយ ធម្មនុញ្ញដែលពាក់ព័ន្ធករណីប្រើប្រាស់កម្លាំងជាការស្របច្បាប់នោះឡើយ។ ជាគោលការណ៍ដែលថាបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈ អន្តរជាតិរវាងគ្នានិង គ្នា ដោយសន្តិវិធីតាមវិធីនោះ សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ព្រមទាំងយុត្តិធម៌ពុំមានការប៉ះពាល់ឡើយ។

ជាគោលការណ៍ដែលថាបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ដោយសន្តិវិធីតាមវិធីនេះ សន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិព្រមទាំងយុត្តិធម៌ពុំមានការប៉ះពាល់ឡើយ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវស្វះស្វែងរកឱ្យបានឆាប់ និងដោះស្រាយជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរវាងគ្នា និងគ្នាតាមរយៈនៃការចរចា ការអង្កេតសន្តានកម្ម ការសម្រុះសម្រួលការបង្រួបបង្រួម តាមរយៈអាជ្ញាកណ្តាល ការដោះស្រាយតាមតុលាការការងាកទៅរកទីភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ ឬការរៀបចំ ដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀត តាមការជ្រើសរើសរបស់រដ្ឋទាំងនោះ។ ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបែបនេះ គ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវយល់ព្រមផ្អែកលើមធ្យោបាយសន្តិវិធី ព្រោះអាចជាវិធីសមរម្យចំពោះកាលៈទេសៈ និងលក្ខណៈនៃជម្លោះ ។

គ្រប់ភាគីជម្លោះទាំងអស់មានករណីយកិច្ច ក្នុងករណីខកខានមិនបានឈានដល់ដំណោះស្រាយណា មួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីខាងលើ បន្តស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀតដែលឯកភាពគ្នា។ បណ្តារដ្ឋជាភាគីនៃជម្លោះអន្តរជាតិទាំងអស់ ព្រមទាំងរដ្ឋផ្សេងៗទៀត ត្រូវបញ្ឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើ ដែលអាចធ្វើឱ្យស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើង១ ដែលជាប្រយោជន៍នាំឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការថែរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងត្រូវធ្វើការងារតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់អ.ស.ប។ ជម្លោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិត្រូវបានដោះស្រាយដោយឈរលើមូលដ្ឋានសមភាព អធិបតេយ្យរបស់ បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ និងតាមគោលការណ៍ជ្រើសរើសមធ្យោបាយដោយសេរី។ ឧបាស្រ័យ ឬ ការទទួលយកនូវនិតិវិធីដោះស្រាយដោយសេរីត្រូវបានរដ្ឋ